

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת ארז מלול
יונתן מירסקי

פ/25/2640

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון – הקדמת גיל הזכאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000¹, בסעיף 2, בהגדרה "פעוט עם מוגבלות" –

(1) בפסקה (1), במקום "שישה" יבוא "שלושה";

(2) בפסקה (2), במקום "שמלאה לו שנה אחת" יבוא "שמלאו לו שישה חודשים".

דברי הסבר

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 (להלן – החוק), נועד להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. על פי ההגדרה "פעוט עם מוגבלות" שבסעיף 2 לחוק, פעוט עם מוגבלות הוא ילד הזקוק לטיפול שהתקיים בו אחד מאלה:

1. ילד שמלאו לו שישה חודשים ועד שמלאו לו שלוש שנים, שמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995;

2. ילד שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים, והתקיים בו אחד מהתנאים הקבועים בהגדרה, למשל שוועדת אבחון מצאה שיש לו מוגבלות שכלית-התפתחותית או שמכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי הוא פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר.

כלומר, הורה לפעוט עם מוגבלות יכול להכניסו למעון יום שיקומי מגיל חצי שנה בלבד ובמקרים אחרים מגיל שנה בלבד, דבר המקשה על חזרה של האם לעבודה בתום שלושה חודשים של חופשת הלידה בתשלום. לפיכך, נגרם עוול למשפחה ולפעוט, שכן בנוסף לקושי בהתמודדות עם פעוט עם מוגבלות, נדרשת המשפחה להתמודד עם עול כלכלי בשל אי יכולת האם לחזור לעבודתה בשל העדר המסגרת לפעוט עם המוגבלות. זאת ועוד, שילוב הפעוט במסגרת לאחר תקופה כה ארוכה, משמעו היעדרם של ליווי טיפולי ומעטפת עבור ההורים, שהימצאותם קריטית בשלבי ההתפתחות המוקדמים.

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 169.

לפיכך, מוצע להקדים את גיל הזכאות של פעוט עם מוגבלות למעון יום שיקומי, כך שהזכאות תחל מגיל שלושה חודשים לגבי ילד שמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה ומגיל שישה חודשים במקרים האחרים המנויים בחוק, ובכך לאפשר לאמו של הפעוט לחזור לעבודה עם תום חופשת הלידה בתשלום. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3464 ; פ/25/484). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/25/482), על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/25/483), על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1008) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/1915).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)